

Marc Moszkowski

2080 Chemin du Verdos

83300 Châteaudouble

mmm@deepgulf.net

04 89 53 23 44

Maître Emmanuelle REIN

Avocat auprès de la Cour d'Appel d'Aix en Provence

4, cours de la République – 83510 – LORGUES

Tél. : 04.94.47.49.70

<mailto:rein.avocat83@orange.fr>

Châteaudouble, 28 juillet 2025

Objet : Demande urgente de soumission d'observations

Madame,

Cette lettre me fournit la toute première occasion, depuis l'introduction il y a sept ans de la première action en justice contre moi devant le Tribunal de Draguignan, d'être entendu personnellement dans le cadre de cette procédure. J'espère sincèrement que cette occasion sera enfin celle où ma voix pourra être prise en compte, après toutes ces années d'obstacles procéduraux et de refus systématique de mes objections.

J'ose remarquer qu'en dépit du sacrosaint principe juridique de *la chose jugée*, qui implique qu'un jugement final doit toujours être immuable, il est peut-être pertinent de rappeler que l'histoire a démontré que ce principe n'est pas infaillible. L'exemple qui vient à l'esprit est celui du Capitaine Dreyfus, initialement condamné à la déportation perpétuelle en 1894, mais qui ne mourut pas à l'île du Diable, Il existe maints autres exemples dans la jurisprudence.

Dans ce contexte, je vous écris pour solliciter votre intervention immédiate afin de déposer mes observations relatives aux jugements, à la vente de ma propriété et à la mise à prix fixée par le tribunal dans le cadre de la procédure en cours. En tant

qu'avocat commis d'office, je crois qu'il est de votre responsabilité de représenter mes intérêts et de veiller à ce que mes droits soient pleinement protégés dans cette affaire.

Je détaillerai ci-dessous plusieurs points essentiels qui doivent être abordés avant toute poursuite de la vente judiciaire de ma propriété :

I. Absence de notification de l'audience du 28 février 2019

Je me permets d'insister sur un point capital : je n'ai jamais reçu la moindre assignation à comparaître ou convocation à l'audience du 28 février 2019, à l'issue de laquelle un jugement fut rendu par défaut, lequel est à l'origine de la situation actuelle.

Il est important de souligner que l'assignation en date du 29 novembre 2018 ne mentionnait ni la date ni l'heure de l'audience, ni la manière dont elle me serait communiquée. En outre, elle ne comportait aucune des pièces jointes évoquées dans le bordereau, ce qui est contraire à la procédure normale.

Aux termes du Code de procédure civile, un acte introductif d'instance doit informer le défendeur de la date de comparution. Par ailleurs, le principe fondamental du procès équitable (reconnu en droit français et garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) impose que toute partie soit informée de la procédure la concernant et ait la possibilité de se présenter en audience.

En l'espèce, je n'étais pas représenté par un avocat, me voyant refuser l'aide juridictionnelle au motif de la valeur de ma propriété, et, de ce fait, je devais pouvoir compter sur la régularité formelle de l'acte d'assignation pour me tenir informé de l'audience. Or, n'ayant jamais reçu aucune indication sur la date de l'audience, il m'était matériellement impossible d'avoir pu être informé ni de comparaître.

En conséquence, la prétention selon laquelle le jugement serait réputé contradictoire est manifestement infondée. Il ne saurait y avoir débat contradictoire si la date de l'audience ne fut jamais portée à la connaissance du défendeur. Cette omission constitue une violation grave de mes droits de défense et remet en cause la validité

du jugement rendu par défaut.

Bien que plusieurs actes d'huissier aient été signifiés dans le cadre de cette instance, il est constant qu'aucune assignation à comparaître répondant aux exigences de l'article 55 du Code de procédure civile ne m'a été notifiée en ce qui concerne l'audience du 28 février 2019. La signification régulière de l'assignation introductive d'instance constitue une formalité substantielle qui ne peut être suppléée par des actes ultérieurs, comme le rappelle la jurisprudence constante.

En l'absence de cet acte fondateur mentionnant expressément la date d'audience et la citation à comparaître, la procédure est entachée d'une irrégularité de nature à vicier son déroulement. Cette carence porte atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 du même code, ainsi qu'au principe du contradictoire, socle du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il importe donc de relever que les diverses significations effectuées, bien que nombreuses, n'ont jamais inclus l'assignation à comparaître pour l'audience concernée. Cette omission constitue un vice procédural majeur rendant impossible l'exercice effectif des droits de la défense.

Si j'avais été dûment avisé de cette audience, je me serais bien évidemment présenté pour défendre mes intérêts. Cette absence de notification constitue une violation des règles fondamentales de procédure, m'ayant privé de mon droit à être entendu et à contester les allégations formulées à mon encontre.

Je n'eus connaissance de l'audience que le 31 mai 2019, lors de la signification par huissier du jugement du 25 avril. Cette découverte m'avait profondément stupéfié, car j'attendais toujours, à cette date, qu'une convocation m'indiquât la date de l'audience.

Mes tentatives pour contacter le greffe du tribunal se révélèrent vaines, mon interlocuteur me précisant que toute communication directe était interdite sans ministère d'avocat, une assistance que je n'étais matériellement pas en mesure d'obtenir à l'époque.

Cette défaillance fut d'autant plus préjudiciable que, le 13 mars 2019, je reçus inopinément une importante somme d'argent, laquelle me permit de régler le solde dû à l'avocat qui m'avait défendu avec succès lors de l'assignation en référé sept mois plus tôt, et de reprendre aussitôt la recherche d'un avocat, sans savoir, hélas, que l'audience avait déjà eu lieu 13 jours auparavant.

II. Fausses représentations et allégations réfutées présentées comme faits établis par le jugement

Dans le jugement et les actes de procédure relatifs à cette affaire, le demandeur affirme :

"... M. David 'Rumsey lui répond qu'au cours de l'année 2013, à plusieurs reprises, M. Marc Moszkowski lui a fait part des difficultés qu'il rencontrait pour régler les droits de mutation de la propriété familiale de plusieurs hectares, dont il avait hérité à Châteaudouble (83); qu'il a accepté le contrat de prêt ayant été assorti d'une promesse d'affectation hypothécaire du même jour; que les fonds ont été versés à la demande de M. Moszkowski à son fils, ce que démontre le relevé de compte bancaire qu'il produit, pour plus de rapidité pour acquitter les droits de mutation de la propriété familiale au Trésor public, dans la mesure où Arthur Moszkowski résidait en France; qu'ensuite les relations entre les parties se sont dégradées, compte tenu de la violation par M. Marc Moszkowski des droits de propriété intellectuelle détenus par la société Deepgulf, qui fait l'objet d'une procédure pendante aux États-Unis;..."

Mes commentaires sont les suivants:

1. Fausse allégation de communication en 2013 :

M. Rumsey affirme qu'en 2013, je lui fis part moi-même, et de surcroît à "plusieurs reprises", de difficultés rencontrées pour régler mes droits de mutation. Cette déclaration est fausse, car il n'y eut jamais aucune communication entre M. Rumsey et moi, que ce soit à ce sujet ou à tout autre avant la fin de 2017. Il est fondamental de souligner cette fausse allégation. Il convient également de garder à l'esprit, pour éviter toute méprise suggérée ou non, que la somme qu'il déclare faussement m'avoir versée représentait

moins de la dixième partie des droits de mutation.

2. Fausse attribution du paiement des fonds :

Aucun fonds ne fut jamais versé par M. Rumsey ni à mon fils, ni à moi, ni à toute autre personne. Le relevé de compte bancaire qu'il mentionne ne peut en aucun cas prouver cette prétendue transaction, et en fait prouve le contraire sans aucun doute possible, mais encore faut-il lire ce relevé dans le détail.

3. Violation de droits de propriété intellectuelle et dégradation des relations :

M. Rumsey fait référence à une "violation de droits de propriété intellectuelle" dans le contexte d'une procédure pendante aux États-Unis. Cette allégation était non seulement fausse, mais avait également été réfutée à l'époque par le jugement rendu dans la procédure américaine. Le jugement reflétant les débats de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 octobre 2022, réfère à une affaire américaine dans laquelle j'avais été blanchi par la Cour Fédérale américaine le 27 janvier 2020, soit près de trois ans auparavant. Il est inacceptable que des accusations défendues à l'étranger aient été utilisées ici pour justifier une mesure aussi grave. L'ajout de cette information vise à nuire à ma réputation et à présenter un motif fictif pour la dégradation des relations entre nous, laissant entendre que les différends personnels seraient à l'origine du contentieux juridique, plutôt qu'un conflit de nature professionnelle et fondé sur des allégations sans fondement. Quant aux éventuelles actions postérieures en justice, elles n'auraient pu être mentionnées plusieurs années avant leur apparition.

4. Motif sous-entendu et conditionnalité qui révèlent la mauvaise foi

La formulation "*les relations... se sont dégradées, compte tenu de...*" suggère fortement que le contentieux ne découle pas d'un préjudice objectif, mais de la détérioration des relations personnelles.

En d'autres termes, si la relation était restée amicale, il n'y aurait pas eu de plainte, ce qui suggère une réaction vengeresse, et non une recherche de

justice, comme motif de cette procédure.

Il est d'ailleurs significatif que M. Rumsey n'ait jamais soulevé la moindre demande de remboursement pendant près de quatre années et demie après le virement litigieux. Ce n'est qu'à la fin de 2017, alors que survenait un conflit majeur entre M. Howard et moi au sein de DeepGulf, que les premières revendications de remboursement furent émises, à l'instigation apparente de M. Howard.

Fait encore plus révélateur: tous les échanges engagés par M. Rumsey à cette époque comportaient systématiquement M. Howard en copie, ce qui rejoint l'analyse précédente. Or, s'il s'agissait réellement d'un prêt personnel entre M. Rumsey et moi, aucune raison légitime ne justifiait la présence de M. Howard dans ces échanges. Cette pratique confirme l'existence d'une coordination entre les deux hommes et suggère un usage instrumental de la procédure judiciaire à des fins de représailles personnelles et de neutralisation financière, en parfaite cohérence avec la dégradation des relations internes évoquée plus haut.

5. Présomption infondée de défaut de solvabilité fondée sur des éléments auto-incriminants

On trouve la phrase peut-être la plus déroutante et auto-incriminatoire dans l'assignation au fond, laquelle avait été entreprise après que le plaignant eut perdu une assignation en référé:

"Au demeurant, la situation de MONSIEUR MARC MOSZKOWSKI, en conflit apparent avec son employeur au sujet du règlement de ses salaires, soit une somme totale de 750.000 dollars (ce qui équivaut à une somme approximative de 659.835 euros), laissait planer de sérieux doutes sur la capacité de ce dernier à rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt."

Il s'avère en effet que M. Rumsey était en fait le quatrième principal actionnaire de mon employeur, et que, de plus, la somme en question dans

cette affaire fut versée non par lui, mais par Rustin Howard, PDG de la société DeepGulf, laquelle somme représentait précisément un salaire dû que M. Howard avait non seulement l'obligation légale de me verser, mais encore avait formellement garanti au gouvernement américain sur ses biens propres, sans compter que j'avais alors dévolu à la société, précisément pour couvrir ces salaires, des sommes bien supérieures représentant mes émoluments privés de consultance pour une entreprise française de travaux pétroliers maritimes.

M. Rumsey, étroitement associé à M. Howard et l'un des actionnaires principaux de DeepGulf, ne pouvait ignorer cette obligation légale et contractuelle. Il est donc d'autant plus préoccupant qu'il ait tenté de requalifier une rémunération salariale obligatoire en prêt personnel fictif, sans jamais prouver qu'il en était le bailleur.

Voir à ce sujet en pièce jointe la plainte déposée le 14 mars 2023 contre David RUMSEY et Rustin HOWARD devant le Procureur de la République, Tribunal judiciaire de Draguignan.

Le jugement fait référence à plusieurs fausses déclarations fondamentales faites par David Rumsey, que je conteste formellement. Ces affirmations erronées ou délibérément trompeuses ne doivent pas être acceptées comme des faits établis par le tribunal, car elles sont facilement réfutables grâce aux éléments de preuve déjà fournis.

III. Sous-évaluation de la propriété (mise à prix)

La mise à prix de 300 000 € fixée par le tribunal pour la vente de ma propriété semble très insuffisante et ne reflète pas la valeur réelle de l'immobilier. Selon l'évaluation officielle des droits de succession, lesquels s'élevèrent à 576 616 €, en appliquant un taux d'inflation annuel de seulement 2,23%, la propriété vaudrait 1 048 393 € en 2025, soit plus de trois fois la mise à prix du tribunal, les droits de succession seuls en représentant près du double..

Les droits de succession furent calculés sur la base de cette évaluation officielle. La somme de 300 000 € fixée par le tribunal est difficilement justifiable et doit être

révisée pour refléter la réelle valeur de la propriété, telle que déterminée par les autorités fiscales françaises.

IV. Double injustice : surpaiement des taxes et vente sous-évaluée

Il semble injuste au plus haut chef que j'aie payé 576 616 € de droits de succession, actualisés au taux de 2.23%, fondés sur l'évaluation officielle de la propriété, tandis que le tribunal souhaite vendre ma propriété pour une fraction de sa valeur. Cette double injustice consistant à payer des taxes sur une valeur plus élevée tout en étant contraint de vendre à un prix plus bas, représente non seulement un coup financier mais encore un manquement à l'équité procédurale.

V. Demande d'action immédiate

Étant donnée la gravité de ces irrégularités et leur impact sur mes droits de propriété, je vous demande de bien vouloir déposer sans délai mes observations auprès du tribunal, comprenant notamment les demandes suivantes:

- Une enquête sur les raisons pour lesquelles je n'ai été informé de l'audience du 28 février 2019 que le 31 mai, soit plus de trois mois plus tard et plus d'un mois après le jugement rendu le 25 avril, ce qui me priva de toute possibilité de comparution ou de défense, alors même que j'avais obtenu gain de cause dans la même affaire en référé sept mois auparavant.
- Une objection formelle aux déclarations inexactes ou mensongères de M. David Rumsey, sur lesquelles repose indûment la prétention en remboursement.
- Une révision de la mise à prix, afin qu'elle reflète au moins l'évaluation fiscale réelle de 1 048 393 €, déterminée par l'administration elle-même.
- Une demande de suspension immédiate de la vente forcée, dans l'attente de cette révision et d'un réexamen contradictoire.

Comme précisé plus haut, cette absence de convocation à l'audience du 28 février 2019 constitue à elle seule un motif valable de rétractation.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette irrégularité à la

connaissance du tribunal dans les meilleurs délais, car elle justifie à elle seule une rétractation du jugement ou, à tout le moins, la suspension des mesures d'exécution en cours.

Je vous prie également de bien vouloir accuser réception de la présente et m'indiquer le calendrier envisageable pour le dépôt desdites observations. Si vous estimez ne pas être en mesure de me représenter dans cette démarche, je vous remerciais par avance de m'en informer rapidement afin que je puisse prendre les dispositions nécessaires.

Je souhaite en outre répéter encore un point fondamental entachant l'analyse contenue dans l'ordonnance du juge, à savoir que le jugement admet à juste titre qu'un prêt doit être prouvé par la remise de fonds. Or, en l'espèce, je rappelle que, comme déjà précisé, la somme litigieuse m'avait été versée par mon employeur, en règlement partiel d'un salaire dû, et non par M. Rumsey. Ce dernier n'a jamais établi avoir versé ces fonds, ni démontré un droit personnel à restitution. Son affirmation selon laquelle un prêt existerait repose sur une présentation mensongère des faits, à laquelle la Cour a donné foi en l'absence d'audience contradictoire.

Enfin, je tiens à préciser que je suis un homme extrêmement ordonné, en particulier dans mes affaires judiciaires. Aux États-Unis, où je me défends seul, j'ai personnellement rédigé et classé plus de 4 000 pages de procédures. Je conserve et classe systématiquement avec rigueur chaque document reçu, en version papier puis en version numérique. La probabilité que j'aie pu égarer une convocation officielle aussi cruciale, laquelle m'aurait enfin donné l'occasion de me faire entendre, transmise de surcroît par huissier, est donc quasi inexistante. Ce constat renforce encore la crédibilité de ma déclaration: je n'ai jamais été notifié de l'audience du 28 février 2019.

Je vous remercie par avance pour votre diligence.

Marc Moszkowski

Châteaudouble, 28 juillet 2025



***PJ: Dépôt de plainte contre David RUMSEY et Rustin HOWARD auprès du
Procureur de la République, Draguignan, 14 mars 2023***

Marc Moszkowski
Le Verdos
Chemin du Verdos
83300, Châteaudouble
Tél: 04 89 53 23 44
mmm@deepgulf.net

Madame, Monsieur le Procureur de la
République
Tribunal judiciaire de Draguignan
11 rue Pierre Clément BP 273
83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Fait à Châteaudouble, le 14 mars 2023

OBJET : Dépôt de plainte contre David RUMSEY et Rustin HOWARD

Madame, Monsieur le Procureur de la République,

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants concernant les agissements frauduleux commis à mon encontre par Messieurs David RUMSEY¹ et Rustin HOWARD², tous deux citoyens et résidents des États-Unis d'Amérique :

1. En juin 2013, mon employeur, M. HOWARD, prépara avec son ami et associé proche M. RUMSEY, lequel m'était inconnu, un projet de prêt d'un montant de 38.750 €, au taux usuraire et illégal de 17%, que M. HOWARD comptait substituer frauduleusement aux salaires que sa société me devait de manière incontestable aux titres du contrat de travail qui nous liait, de mes activités au

¹ **RUMSEY David**, avocat, de nationalité américaine, domicilié 1080 Pittsford Victor Road, Suite 100, Pittsford, New York 14534 (États-Unis d'Amérique), ayant élu dernièrement domicile chez la SCP Bignon Lebray Hemilythe dont le siège social est situé 150 avenue Georges Pompidou 13100 Aix-en-Provence

² **HOWARD Rustin**, président-directeur général de la société DeepGulf, Inc., domicilié 431 East Zaragoza St., Unit B, Pensacola, Florida 32502 (États-Unis d'Amérique)

sein de la société, lesquelles engendraient l'intégralité du chiffre d'affaires, de ses obligations légales, et de l'engagement ferme qu'il avait pris auprès du gouvernement américain;

2. Le projet de prêt ne fut jamais signé de façon manuscrite, ne portait pas les mentions légales manuscrites, et M. RUMSEY ne me versa jamais aucune somme d'argent, ni à moi ni à aucun membre de ma famille, ni ne communiqua jamais avec moi;
3. Pourtant, en avril 2018 M. RUMSEY m'assigna en référé devant le tribunal de Draguignan, pour remboursement de la somme qu'il prétendait m'avoir prêtée en juin 2013, alors que M. RUMSEY n'avait jamais communiqué avec moi au sujet de l'établissement de ce prétendu prêt ni à aucun autre sujet, et ne me versa jamais aucune somme, ni à moi ni à aucun membre de ma famille. Je me fis représenter par un avocat et **la demande de M. RUMSEY fut rapidement déboutée**;
4. En octobre 2018, M. RUMSEY obtint du même tribunal une hypothèque judiciaire conservatoire sur mes biens immobiliers, arguant mensongèrement qu'il m'avait remis cette somme de 38.750 €;
5. En novembre 2018, M. RUMSEY m'assigna au fond devant le tribunal de Draguignan. Ne disposant pas à l'époque de ressources suffisantes pour retenir un défenseur, j'étais encore à la recherche d'un avocat qui accepterait de me faire crédit quand la cour statua en avril 2019 en faveur de M. RUMSEY, en mon absence et sans même que j'aie été jamais informé de la date de l'audience;
6. En juin 2019, ayant perçu des fonds suffisants, je portai l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence après m'être assuré les services d'un avocat;
7. En juillet 2019 je fis parvenir à mon avocat des éléments nouveaux qui prouvaient sans ambiguïté la fraude commise par M. RUMSEY avec l'aide de son complice M. HOWARD, lequel se trouvait être mon employeur à l'époque;

8. En novembre 2022 la cour d'appel statua en faveur de M. RUMSEY, ignorant les pièces à conviction que j'avais fournies, lesquelles révélaient pourtant de manière indéniable la fraude dont M. RUMSEY s'était rendu coupable avec la complicité de M. HOWARD;
9. Les éléments nouveaux ne semblent pas avoir été pris en considération par la cour, dont l'arrêt ne mentionne en aucun endroit que M. HOWARD était mon employeur et à ce titre me devait indubitablement mes salaires;
10. La cour d'appel me condamna à payer à M. RUMSEY la somme de 38.250 € [sic] assortie d'intérêts cumulés s'élevant à 72.231,96 € et de frais divers portant le total à 116.963,71 €;
11. Je décidai alors de former un pourvoi en cassation mais, contrairement à ses engagements oraux et malgré mes nombreux courriers (au nombre de sept) et appels téléphoniques (au nombre de trois), mon avocat négligea de respecter les délais légaux pour le pourvoi, lequel ne put par conséquent être formé;
12. Je résolus alors de demander une révision de la décision de la cour d'appel, mais M. RUMSEY fit bloquer mes comptes bancaires et n'y laissa que le solde insaisissable de 598,54 €, lequel ne suffit pas à payer mes quelques factures de subsistance, et a fortiori encore moins à me faire représenter par un avocat ou à engager des poursuites devant les tribunaux fédéraux des domiciles de M. RUMSEY et M. HOWARD aux États-Unis.

En conséquence, je souhaite, pour ces faits, porter plainte contre M. RUMSEY et M. HOWARD pour fraude manifeste dans le but de s'approprier mes biens, puisque M. RUMSEY ne m'a jamais versé la somme qu'il me réclame, contrairement à ses déclarations mensongères, mettant à profit la coïncidence du versement d'un montant équivalent qui fut effectué par mon employeur M. HOWARD³, au titre des salaires qu'il me devait conformément à la loi américaine et aux engagements formels qu'il avait pris auprès de son gouvernement.

³ L'arrêt ne réfère à M. HOWARD que comme un "*autre associé*" de M. RUMSEY, alors que M. HOWARD était mon employeur, qui à ce titre me devait mes salaires sans ambiguïté aucune.

Je vous précise que je dispose de preuves indéniables pour étayer mes déclarations, alors que M. RUMSEY n'a jamais produit la moindre preuve qu'il m'avait versé la somme qu'il me réclame, ni n'avait jamais communiqué avec moi au sujet de l'établissement du prétendu prêt, ni à aucun autre sujet.

Je joins ces preuves à cette plainte.

Je vous remercie de bien vouloir considérer le présent courrier comme un dépôt de plainte contre David RUMSEY et Rustin HOWARD.

Dans l'attente des suites que vous donnerez à ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma plus haute considération.

Marc Moszkowski

A handwritten signature in blue ink, reading "M. Moszkowski". The signature is written in a cursive, flowing style.

TROIS PIÈCES À CONVICTION METTANT EN ÉVIDENCE QUE LE PROJET DE PRÊT NE DÉPASSA JAMAIS LE STADE DE PROJET ET QU'AUCUN PAIEMENT NE FUT JAMAIS EFFECTUÉ PAR M. DAVID RUMSEY:

1. Les fonds de la société étaient largement suffisants pour permettre le paiement des salaires de Marc Moszkowski après mars 2013, date du dernier salaire;
2. M. Rustin Howard avait de toute façon garanti formellement et officiellement le paiement de ces salaires sur ses fonds propres;
3. Le paiement de la somme de \$50.000 fut fait par le dirigeant de la société Deepgulf, Inc. M. Rustin Howard, non par M. Rumsey.

NATURE DU DOCUMENT	FICHIER	REMARQUES
1. Récapitulatif des versements faits à DeepGulf, Inc. par la société française GEOCEAN au titre des activités personnelles de consultance de Marc Moszkowski, à Singapour, au Bénin, en Chine, et en Malaisie	VERSEMENTS DE GEOCEAN À DEEPGULF AU TITRE DES ACTIVITÉS DE MARC MOSZKOWSKI	\$95,000 furent payés à DeepGulf, Inc. après cessation du paiement par DeepGulf, Inc. des salaires de Marc Moszkowski
2. Engagement de M. Rustin Howard auprès du Gouvernement Fédéral américain de garantir sur ses fonds et biens propres les salaires de Marc Moszkowski:	ATTESTATION RUSTIN HOWARD	Cet engagement fut gardé secret en ce qui concerne Marc Moszkowski jusqu'au milieu de 2018
3. Ordre de virement du 4 juin 2013, signé par M. Rustin Howard, à partir de son fonds d'investissement Whitesands, LLC	VIREMENT BANCAIRE WHITESANDS	C'est M. Rustin Howard qui procéda au virement à partir de son fonds d'investissement et qui le signa

VOIR LES PIÈCES À CONVICTION CI-APRÈS

GEOCEAN PAYMENTS TO DEEPGULF ON BEHALF OF MOSZKOWSKI

VERSEMENTS DE GEOCEAN À DEEPGULF AU TITRE DES ACTIVITÉS DE MARC MOSZKOWSKI

Geocean			Grand total:	\$	125,500.00	\$	4,986.20	\$	130,486.20
mois/jour/année									
Payee	Date	Type	Consultancy fees		Expenses		Invoice #		
DeepGulf	8/4/10	Services	\$	26,000.00					1
DeepGulf	8/18/10	Expenses			\$	3,426.00			2
DeepGulf	5/23/12	Services	\$	4,000.00					3
DeepGulf	5/23/12	Expenses			\$	496.73			4
DeepGulf	3/28/13	Services	\$	4,000.00					5
DeepGulf	3/28/13	Expenses			\$	967.47			6
DeepGulf	7/30/13	Services	\$	10,000.00					7
DeepGulf	8/7/13	Services	\$	37,500.00					8
DeepGulf	9/9/13	Services	\$	18,750.00					9
DeepGulf	1/6/14	Services	\$	18,750.00					10
DeepGulf	3/6/14	Services	\$	2,000.00					11
DeepGulf	12/3/14	Services	\$	4,500.00					12
DeepGulf	12/3/14	Expenses			\$	96.00			13
After March 2013			\$	95,500.00					
après mars 2013									

LAST SALARY PAID TO MARC MOSZKOWSKI: March 2013

DERNIER SALAIRE PAYÉ À MARC MOSZKOWSKI: MARS 2013

Attestation

I, Rus Howard, attest to the following:

1. I am a U.S. Citizen;
2. My company, DeepGulf, Inc., is a startup company with plenty of business to pay the prevailing wage salary of \$120,000 in support of H-1B authorized employment for Mr. Marc Moszkowski;
3. In the event the company does not meet financial expectations, I will use personal assets, including the equity in my home, to guarantee payment of the prevailing wage. Please see the attached personal financial paperwork.

Signature: _____

Date: _____

TRADUCTION EN FRANÇAIS:

1. Je suis un citoyen des États-Unis
2. Ma société, DeepGulf, Inc., est une nouvelle entreprise avec beaucoup d'activité, suffisante pour payer le salaire en vigueur de 120.000 dollars américains à Marc Moszkowski, au titre de l'autorisation de son emploi par visa H-1B.
3. Dans le cas où la société n'atteindrait pas les attentes financières, j'utiliserai mes biens propres, y compris la valeur nette de mon immobilier, pour garantir le paiement du salaire en vigueur. Veuillez trouver mes document financiers personnels en pièce jointe.

A customer or team member, with the customer present, completes this form when requesting to send a wire. Outgoing wires can only be sent for Wells Fargo customers. Retain the original copy and provide a copy to the customer ensuring you give the customer the Agreement for Outgoing Wire Transfer Request (page 2 when form is accessed on-line & preprinted on the back of printed forms). Note: Wells Fargo Wire Transfer Services will route wires based on correspondent banking relationships. See back (page 2) for explanations of the Mexican CLABE account, the SWIFT BIC, the International Routing Code (IRC) and the International Bank Account Number (IBAN). ***Required information is noted with an asterisk.**

*Today's Date
06/04/2013

*Send Date (if next day submit wire after 4:30 CT. Store must hold if other than today or next day date)
06/04/2013

1. Originator's Information

*Customer's Name **Whitesands, LLC** *Phone Number (850) 470-9383

*Customer's Physical Address, City, State, Zip Code

17 Palafox St Suite 370 Pensacola, FL 32502

*Transfer from Wells Fargo Account No. (Must be checking, savings, market rate, wholesale checking account or 10-digit command account)
2000035255255

*U.S. Dollar Wire Amount
50000.00

International Wire only: When sending in foreign currency, please ensure the beneficiary's account accepts the designated currency.

Funds to be sent in foreign currency ☐ Yes ☒ No Foreign Currency Type/Name (SVT/SVP will default to FX unless specified otherwise) *Currency Code (if known) *Foreign Currency Amount

2. Beneficiary/Recipient Information (This is the ultimate recipient of the wire transfer funds.)

*Beneficiary/Recipient Name

Arthur Moszkowski

*Beneficiary Account Number, Mexican CLABE # or the International Bank Account Number (IBAN) where applicable:

FR7618106008108096420605022

Beneficiary's Physical Address, City, State, Zip Code (A physical address is required for foreign wires.)

unknown

Information for the Beneficiary (invoice number, purchase order number, etc.)

Beneficiary Phone Number

3. Beneficiary Bank Information (This is the financial institution where the beneficiary maintains their account.)

*Beneficiary Bank RTN or SWIFT Bank Identifier Code (SWIFT BIC)
AGRIFRPP881

*International Routing Code (IRC)

*Beneficiary Bank Name

Caisse Regionale de Credit Agricole des Savoie

Beneficiary Bank Address, City, State, Zip, Country (optional information)

unknown

Information for Beneficiary Bank (wires to Mexican banks require the CLABE account number in the Beneficiary instructions to ensure correct payment.)

4. Intermediary Bank Information (This is a financial institution that the wire must pass through before reaching the final beneficiary bank.) This section is optional and not required for all wires. Please note that routing may be altered depending on Wells Fargo Bank's correspondent relationships.

Optional: *Intermediary Beneficiary Bank RTN or SWIFT BIC

International Routing Code (IRC)

*Intermediary Bank Name

*Intermediary Bank Account No.

Intermediary Bank Address City, State, Zip, Country (optional information)

Information for Intermediary Bank

5. Wire Fee & Customer Signature (Additional fees from intermediary and beneficiary banks may be charged to international transactions - see Fees Section on page 2 of this form.)

Wire Fee Amount (the Transfer From account will be charged the fee.) The region that houses the account being debited determines the fee amount. Use the fee information available through Teamworks and/or Banker's Guide. Do not use SVT/SVP for fee when account is not in your region. Additional fees may apply (see page 2 of this form). Contact WBR Store Support for questions regarding Command Fees.

*AU where the Originator's account is located

66092

*Fee Amount

\$ 45.00

My signature here indicates agreement to all of the information on this Outgoing Wire Transfer Request and to the terms and conditions on the second page of this request. Wells Fargo is authorized to rely on the information on this Request in making the requested funds transfer.

*X

*Date

06/04/2013

6. Wells Fargo Use Only - Wells Fargo Approval - Following MUST be completed for ALL outgoing wires.

International Wire Foreign Currency Information

Rate

Contract No. (required when \$100,000 or more U.S. \$)

FX Trader Contact

*Wire Transaction/FAS Number
FW-0066092-155-722232

*Name on ID used by customer
Rustin R Howard

Method used to verify business acct. transaction authority
Sig Card

*1st ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date
FL DL h630-736-56-378-0 Exp 10/18/2017

*2nd ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date
PIN

*Initiated by and AU#

*First Approval

Second Approval, if applicable

X

X

X

7. Wires in Process (WIP)

*When Customer's account is not debited, the WIP Account is funded by

☐ Paid by Check ☐ Paid Cash ☐ Paid through account other than checking, savings, MRA, TRS or Hogan. Reference Acct #:

Tax ID Type - Type & No. are required when customer's account is not debited.

Tax ID No. (if non-citizen provide Alien ID #, Passport # & Country)

☐ Social Security ☐ TIN ☐ Non-U.S. Citizen without TIN ☐ Employer ID